

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2120/2538	นางเรวดี วัฒนพงษ์ กับพวก	โจทก์
	นางสาวชลลดา หัศบำเรอ	ผู้ร้อง
	นางละออง หัศบำเรอ	จำเลย
	นางสาวชลลดา หัศบำเรอ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264, มาตรา 296 จัตวา

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ฎีกาของผู้ร้องมีเหตุผลที่จะชนะคดี ขอศาลโปรดมีคำสั่งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน และโจทก์ทั้งสี่ ห้ามมิให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์และทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาททั้งห้าโฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 แกลงคัดค้าน ส่วนโจทก์ที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 133,160 แผ่นที่ 2) คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องว่า จำเลยและบริวารยินยอมออกไปจากบ้านเลขที่ 4 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำเลยและบริวารจะไม่เกี่ยวข้องกับบ้านและที่ดินตามฟ้องของโจทก์อีกต่อไป ต่อมาจำเลยมิได้ปฏิบัติ ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์จึงขอให้ศาลหมายตั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ 12344,109579,109580, 109581 และ 109582 ตำบลลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานครจำเลยไม่มีสิทธิโอนขายที่ดินทั้ง 5 โฉนดดังกล่าวให้แก่โจทก์ ผู้ร้องจึงมิใช่บริวารของจำเลย ขอศาลโปรดมีคำสั่งให้หยุด การบังคับคดีและถอนการบังคับคดีผู้ร้อง ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่า ผู้ร้องเป็นบริวารจำเลย ไม่มีอำนาจพิเศษในที่ดินพิพาทโฉนด

เลขที่ 12344, 109579,109580,109581 และ 109582 ตำบลลาดยาว (บางซื่อฝั่งเหนือ) อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ทั้งสี่ให้ยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118,116 แผ่นที่ 5) ชั้นอุทธรณ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวน (อันดับ 110)

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาดำเนินการตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและบ้านพิพาท โดยได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องโดยการครอบครองปรักษณ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้วผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลย ที่ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พินาทนั้น เห็นว่าประเด็นข้อพิพาทในชั้นนี้คือผู้ร้อง เป็นบริวารของจำเลยหรือไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องจะร้องขอ ดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาดำเนินการตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและบ้านพิพาท โดยได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินและบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องโดยการครอบครองปรักษณ์จนได้กรรมสิทธิ์แล้วผู้ร้องไม่ใช่บริวารของจำเลย ที่ผู้ร้องยื่นคำร้อง ขอให้ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พินาทนั้น เห็นว่าประเด็นข้อพิพาทในชั้นนี้คือผู้ร้อง เป็นบริวารของจำเลยหรือไม่ใช่กรณีที่ผู้ร้องจะร้องขอ ดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(สถิตยฺ์ สิทธิลักษณะ-ปริชา เณลิมวณิชยฺ์-ธีระจิต ไซยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ